

עין משפט
גד מצוה

ז א מ״י פ״ד מהלכות יבום הלכה ו סמג עשין
כז טוש״ע אה״ע סימן קטט סעיף לח:
ח ב מ״י שם הלכה ה טוש״ע שם סעיף א:
ט ג מ״י שם הלכה ח טוש״ע שם סעיף מב ובסדר תלפז סעיף נה:
י ד מ״י פ״א מה״ל גירושין הלכה ח סמג עשין ז טוש״ע שם סימן קנה סעיף ד:
יא ה מ״י פ״ד מה״ל סנהדרין הלכה ג סמג עשין לד:
יב ו מ״י שם פ״ה הלכה ה:
יג ז מ״י פ״ד מהלכות יבום הלכה ז סמג עשין נב טוש״ע שם סימן קטט סעיף ד:
יד ח מ״י שם הלכה ה טוש״ע שם סעיף ג:
טו ט מ״י פ״ד מה״ל סנהדרין הלכה ג סמג לאחין סג טוש״ע ח״מ סימן טו סעיף ה:

◀◀▶▶

תוס' חד מקמאי
סחם סנדלי צידדן של קש ושל קנים הוא לר"י בן נורי ובהו עמוד דברי הרב אלפס: מאי דכתיב ה"ר אלפס ולענין חליצה עד שתחא אביו ואמו מישראל מ"ט תרי בישראל כתיב הני פי תרי בישראל כתיבי חד לענות חלוץ הנעל ג' פעמי' כדרי יהודה משר ר"ט ואמרי' מונקרא שמו נפקא ומוקים בישראל כיון שחולץ לה הותרה לכל ישראל כדאיכתא בפי"ק דקדושין וחד בישראל למעוטי אמו מישראל מקרב אחיך נפקא. ואית ספרים שכתוב בהם הכי ולענין חליצה עד שיהיה אביו ואמו מישראל מ"ט בישראל כתיב ואם אחיך אמו מישראל מקרב אחיך

◀◀▶▶

מוסף רש"י

המיאון כו' בשלשה. יתומה קטנה שהשואה אמה ואחיה לדעתה, ויאלה בלא נט במיאון כל זמן שלא גדלה תחתיו, ובשלשה בעינן דכל דתקון רבנן ענין דלורייתא תקון, ומיחוינן דרבנן, דמדלאורייתא אפילו מיאון לא בעיא. דאין קדושין קטנה כלום אלא אם כן קדשה אביה, דכתיב את ימתי נתתי לאלם היה (סנהדרין ב.). מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה. מילנה או שחלצה אשה לפני הסכם מותה לישאנה ואינו נחשב לומר על מנת כן המריה, מפני שהיא בב"ד. כלומר שלא הוא היה לבדו שם אלא בית דין שלשה היו שם (בבברות לא). כלומר מיאון או חליצה לא עשה חכם זה ביחיד, דק"ל חליצה ומיאון בשלשה, ותלמא לא חשדי (לעיל בה). סמיכת דקנים. על ראש פיר העלם דבר כל צבור (סנהדרין ב.).

קא:

יפה רעיתי ומום אין בד. אצל מוהמלצו שם עמך בדומין לך לא דרשינן אלא לענין פסול יוחסין דהתם ליכא עבודה שיהא סבירא לפסול בעלי מומין:
(ט **ב"ד** מנוקים מב"ל מום. בסנהדרין (דף לו: ושם) ובפ' בל סימן

לאתווי גר וחלל לאתווי ממזר אמתני' דאין הכל כשרים לדון דיני נפשות לא מצי למימר לאתווי בעלי מומין דבפסול יוחסין איירי דקתני סיפא אין כשרים אלא כהנים לויס וישראלים המשיאים לכהונה:
מונקרא שמו **נפקא**. מבישראל דריש דסמכיה אצל ונקרא שמו דמונקרא שמו לחודיה לא הוה משמע לענות כולם אלא דוקא אדיינין ולא אכל העומדים שם וקשה לר"י דהכא דרשינן תרי בישראל למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ובפ"ק דקדושין (דף יז.) דרשינן דכיון שחלץ לה נעל הותרה לכל ישראל ואמר ר"י דהתם דרשינן מדסמכיה לבישראל בית חלוץ הנעל (וי) והוה מצי למכתב ובישראל יקראו שמו בית חלוץ הנעל אי לא אתא אלא לדראש דהכא ומדסמכיה ישראל אצל חלוץ הנעל דרשינן נמי כיון שחלץ לה נעל הותרה לכל ישראל:

וקראו לו ו**לא** שדוּחן. ותימה אדילפינן בפ"ז דקידושין (דף מא.) מקראי דשלומו של אדם כמותו אדרבא ינלף מהכא דאין שלומו כמותו וי"ל דיש כמה כמותים הבאים כאחד דגבי עגלה ערופה נמי דרשינן וילאו הן ולא שלוחן ובמנחות בפ' שמי מדות (דף נג: ושם) דרשינן וסמך ידו ולא שלוחו ובגדרים (דף עב:) ממעט שליט *מהפרת גדרים לרבי יאשיה וא"מ ל"ל קראי בקידושין ינלף מהנך קראי דמדאצטריך לאשמועינן מכלל דנעלמא הו כמותו וי"ל דאי לאו קראי דהתם הוה דרשינן כל הני קראי לדרשה אחריתי ה"ר אלחנן:

הוא"ל ובהם אן תנא בוותיה.

אצל משום דיחיד ורבים הלכה כרבים אין לפסוק כוותיה דמסתבר טעמא דיחיד:
אי הבי **אפי"ו** **מיאון** נמי. וא"מ מאי פריך וכי בשביל כך נפסוק ככל סתמי המשניות וי"ל דחליצה ומיאון דמו להדי שותא ע"י מעשה שלהם ומיתנו נמי כהדי הדדי:
ש"מ הדר ביה **ר' יהודה** ש"מ. פסק ר"מ דסומא באחת מעיניו כשר לחליצה כיון דלא ממעטינן מלעיני וסגי באחד ויכול לראות הרוק מפי היצמנה:

ואנא גר **אנא**. וא"מ לפר"מ דרב שמואל בר יהודה

דהכא היה בן רב יהודה הידוואה

דאמר בפ"ק דקידושין (דף כז:) דגר שאין לו יורשין הוה ונתגייר הוה ואציו למה היה לו להציא צרייתא דפסיל גר לחליצה לדיני ממונות נמי מיפסל לדון לישראל כיון דאין אמו מישראל ויש לומר דאצטריך לפסול אפילו לחליצת גרים א"י כשר הוא לדיני ממונות לדון בלא כפייה דלא שייכא שימה ודבר של שררה דכתיב שום תשים עליך מלך (דברים י) אלא ככפייה:
מרענא **שטרא** **אפומיה**. פירש בקונטרס ככתובות בפרק הכותב (דף פה. ושם) דלא מקרע קרענא ליה ולא מייגא גצינא ציה ואין נראה דאם כן ה"ל למימר כהדיא הווא לישנא כדאמר באלו נערות (שם דף לו:) גצי היוולא משום שם רע ורצינו מס

מפרש וכן ר"ח בשבועות (דף מב. ד"ה אהרע) דהיינו שלא יוכל בעל השטר לגבות בלא שבועה אפומיה אפילו הוא קרוב ללוה או למלוה דבאין קרוב אפילו שאר אדם מחייב נמי שבועה דתמן (כתובות דף פו.) עד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה והא דא"ל רבא לרב פפא כהכותב (שם דף פה.) שהעיד על השטר שהוא פרוע איכא אינש אחרינא כהדי מר ז"ל שרב פפא היה קרובו של מוצב

מצות חליצה פרק שנים עשר יבמות

ישראל להקים לאחיו שם בישראל^[א]:
וסם לן **סנא** **כוותיה**. במתני': **חלילה והמיואנין בשלשה**. וסתמא היא בפ"ק דסנהדרין:
צנים דין. סנהדרין: **חליצה פרי סממי נינהו**. הך מתני' דידן והך דסנהדרין:
דסנן. בפ' כילד מי שאסר את האשה בצנר הרי זה

לא ישאנה מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה וליכא משום הסר ממך עקשות פה^[א]:
 מפני שהוא צ"ד. כלומר לא יחיד היה שם דנימא בשבילו נתכוין שהרי צ"ד היה שם ואין צ"ד פחות משלשה:
הואיל וסתמא במקום מחלוקת היא. שנחלק שם רבי יהודה בצנר אחר ובצנר זה לא נחלק ש"מ הדר ציה אצל מיאון לאו סתמא במקום מחלוקת היא דהנך תנאי רבי יוסי צרבי יהודה ור"א צרבי יוסי לא מיייתין התם אפלוגתא אחרימי דנימא מדלא איפלוג בהא ש"מ הדרי צהו:
למקצע דוכא. לשם כך:
השעריה. מקום מוזמן לכך משמע: **לפרסומי מילתא**. דחלוצה היא ולא לינשבא לכהן א"נ דליתו אינשי וליקפלו עליה:
לזירוא דקני. חצילה של קנים והלכו לישב שם לשם חליצה וז:
סנינא גרסינן. יש צרייתא צדי וקתני צה בישראל בית דין של ישראל כו' והכי אמר לעיל דרב שמואל בר יהודה קתני לה:
ואנא גר אנא. הוה ואציו נתגיירו הלכך פסילנא לחליצה:
מרענא שטרא אפומיה. דאי אומר ידענא ציה דפריע לא מידדקינא למייגא ציה:
גד

המיאון והחליצה בשלשה וכ"ת הכי נמי והתניא "מיאון בית שמאי אומרים ב"ד מומחין וב"ה אומרים בב"ד שלא בב"ד אלו ואלו מודים שצריך שלשה ר' יוסי בר' יהודה ור' אלעזר ברבי ^(א) יוסי מכשירין בשנים ואמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ^(א) הלכה כ'אבותיו הווג התם חד סתמא והכא תרי סתמי התם נמי תרי סתמי ניניהו דתנן "מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא ^(א)בב"ד אלא התם תרי סתמי הכא תלתא סתמי מכדי הא סתמא והא סתמא מה לי חד סתם מה לי תרי סתם מה לי תלתא אלא אמר רב נחמן בר יצחק הואיל וסתם במקום מחלוקת דתנן^(א) "סמיכת זקנים ועגלה ערופה בשלשה דברי ר' ^(א)יוסי ר' יהודה אומר יבחמשה החליצה והמיואנין בשלשה ולא קפליג ר' יהודה ש"מ הדר ביה ר' יהודה ש"מ:
אמר רבא יצריכי דייני למייקבע דוכתא דכתיב ^(א)ועלתה ויבמתו השערה אל הזקנים אל פפא ורב הונא בריה דרב יהושע יעבדי עובדא בחמשה כמאן כר' יהודה והא הדר ביה לפרסומי מילתא רב אשי איקלע לבי רב כהנא אמר ליה סליק מר לגבן למלווי בי חמשה אמר רב כהנא הוה קאימנא קמיה דרב יהודה ואמר לי תא סק לזירוא דקני לאיצטרופי בי חמשה אמרו לו למה לי חמשה אמר להו כי היכי דליפרסם מילתא ^(א) רב שמואל בר יהודה הוה קאי קמיה דרב יהודה אמר ליה סק תא לזירוא דקני לאיצטרופי בי חמשה לפרסומי מילתא אמר ליה תנינא בישראל בב"ד ישראל ולא בב"ד של גרים ואנא גר אנא אמר רב יהודה כגון רב שמואל בר יהודה מפיקנא ממונא אפומיה מפיקנא ס"ד והא ^(א)ע"פ שנים עדים אמר רחמנא ^(א)אלא מרענא שטרא אפומיה ^(א) אמר רבא גד

גד
להציא צרייתא דפסיל גר לחליצה לדיני ממונות נמי מיפסל לדון לישראל כיון דאין אמו מישראל ויש לומר דאצטריך לפסול אפילו לחליצת גרים א"י כשר הוא לדיני ממונות לדון בלא כפייה דלא שייכא שימה ודבר של שררה דכתיב שום תשים עליך מלך (דברים י) אלא ככפייה:
מרענא **שטרא** **אפומיה**. פירש בקונטרס ככתובות בפרק הכותב (דף פה. ושם) דלא מקרע קרענא ליה ולא מייגא גצינא ציה ואין נראה דאם כן ה"ל למימר כהדיא הווא לישנא כדאמר באלו נערות (שם דף לו:) גצי היוולא משום שם רע ורצינו מס מפרש וכן ר"ח בשבועות (דף מב. ד"ה אהרע) דהיינו שלא יוכל בעל השטר לגבות בלא שבועה אפומיה אפילו הוא קרוב ללוה או למלוה דבאין קרוב אפילו שאר אדם מחייב נמי שבועה דתמן (כתובות דף פו.) עד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה והא דא"ל רבא לרב פפא כהכותב (שם דף פה.) שהעיד על השטר שהוא פרוע איכא אינש אחרינא כהדי מר ז"ל שרב פפא היה קרובו של מוצב

אז

מסורת הש"ס

(א) לקמן קו:
(ב) לקמן קו:
(ג) לקמן קו:
(ד) לעיל מד:
(ה) לקמן קו:
(ו) סנהדרין ב. לקמן קו:
(ז) ע"ש, (ז) ג"ז שם, (ח) צ"ל שמשון, (ט) סנהדרין ב. לקמן קו:
(י) לעיל כה:
בסויות לא, (י) צ"ל צ"ד. יעז"ך, (ט) סנהדרין ב. (ט) צ"ל שמשון וביא בסנהדרין ב., (ו) דגרים כה, (ס) משלי (ט) שיר לעמוד הקודם,

◀◀▶▶

תורה אור השלם

1. בלך יפה רעיתי ומום אין בד: שיר השירים ד ז
2. ונגזשה יבמותו אליו לענין הזקנים והקלצה נעלו מעל רגלו והקרה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו: דברים כה ט
3. ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי: דברים כה ז
4. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ ובעל: דברים כה י
5. וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה: דברים כה ח
6. ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי: דברים כה ז

◀◀▶▶

גליון הש"ס

תוס' ד"ה וקראו וכו' מופחת גדרים לרבי יאשיה. וכו איכא שמייה כבעלים דמעטינן שלוחו ציי"מ דף קז ע"א ובעיר הדמאם כסנהדרין דף קא ע"ז ובסויות כהנים פרשה מלועד פ"ה אות ז אשר לו הניח שלא יעלה עד שלח. ויורושלמי רפ"ב דקדושין ואם המר ימכור למעט שלוחו ולעז אדוניו לא אנו אדוניו ולא שלוחו וכן הוא במילתא פרשת משפטים:

◀◀▶▶

הגהות הב"ח

(א) גב' (א) ואלו האף בישראל:
(ב) שם דליפרסם מילתא אמר רב שמואל בר יהודה כי הוה קאימנא קמיה דרבי יהודה אמר לי סק:
(ג) שם ואמר רבא גר:
(ד) תוס' ד"ה מונקלא וכו' דהוה מצי למכתב ובישראל יקרא: